CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA

Contrato de prestación de servicios de transporte y distribución secundaria celebrado en Veracruz, Veracruz, el 15 de septiembre de 2026, por una parte, por Zava Bebidas, S.A. de C.V. (en lo sucesivo, "ZAVA"), representada en este acto por su apoderada legal, la Lic. Patricia Gómez Aranda, y por la otra, por Consolidated Messenger Logística, S.A. de C.V. (en lo sucesivo, "EL TRANSPORTISTA"), representada en este acto por su representante legal, el Ing. Héctor Balam Uc, al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

DECLARACIONES

I. Declara "ZAVA", por conducto de su representante, que:

a) Es una sociedad mercantil mexicana debidamente constituida, según consta en la escritura pública número 18,452, otorgada ante la fe del Notario Público número 27 de Mérida, Yucatán, e inscrita en el Registro Público de Comercio correspondiente.

b) Se dedica al embotellado, distribución y comercialización de bebidas no alcohólicas, a través de su planta en Mérida, Yucatán, y de sus centros de distribución (CEDIS) Norte, Centro, Golfo y Península.

c) Requiere contratar servicios de distribución secundaria para atender a los puntos de venta de las rutas Golfo y Península desde sus CEDIS Golfo y Península.

d) Su representante cuenta con las facultades suficientes para celebrar el presente contrato, mismas que no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.

II. Declara "EL TRANSPORTISTA", por conducto de su representante, que:

a) Es una sociedad mercantil mexicana debidamente constituida, según consta en la escritura pública número 22,671, otorgada ante la fe del Notario Público número 9 de Veracruz, Veracruz.

b) Cuenta con permiso vigente para prestar el servicio de autotransporte de carga, con una flota propia de unidades de reparto, operadores capacitados y la experiencia necesaria para prestar los servicios objeto de este contrato.

c) Su representante cuenta con facultades suficientes para obligarla en los términos del presente contrato, mismas que no le han sido revocadas ni limitadas.

III. Declaran ambas partes que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen y que es su voluntad obligarse en los términos del presente contrato, al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO. EL TRANSPORTISTA se obliga a prestar a ZAVA los servicios de transporte y distribución secundaria de bebidas desde los CEDIS Golfo (Veracruz) y Península (Mérida) hasta los puntos de venta de sus clientes ubicados en las rutas Golfo y Península que se detallan en el catálogo de rutas, incluyendo carga, traslado, descarga, acomodo en el punto de venta y recolección de envase retornable.

SEGUNDA. TARIFAS Y FORMA DE PAGO. ZAVA pagará a EL TRANSPORTISTA una tarifa de $6.40 (seis pesos 40/100 M.N.) por caja unidad entregada en la ruta Golfo y de $6.85 (seis pesos 85/100 M.N.) por caja unidad entregada en la ruta Península, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Se estima un volumen mensual de 420,000 (cuatrocientas veinte mil) cajas unidad. EL TRANSPORTISTA facturará quincenalmente con base en las entregas validadas en el sistema de ZAVA, y ZAVA pagará dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la recepción del CFDI correspondiente.

TERCERA. VIGENCIA. El presente contrato tendrá una vigencia de 24 (veinticuatro) meses contados a partir de la fecha de su celebración, y podrá renovarse por periodos de 12 (doce) meses mediante acuerdo por escrito de las partes.

CUARTA. FLOTA Y PERSONAL. EL TRANSPORTISTA asignará al servicio un mínimo de 36 (treinta y seis) unidades de reparto de carga lateral, con una antigüedad máxima de 8 (ocho) años, equipadas con GPS y en óptimas condiciones mecánicas y de limpieza. Los operadores y ayudantes deberán contar con licencia vigente, uniforme e identificación, y aprobar la capacitación de servicio al cliente de ZAVA. EL TRANSPORTISTA será el único patrón de su personal y responderá de todas las obligaciones laborales y de seguridad social a su cargo.

QUINTA. NIVELES DE SERVICIO. EL TRANSPORTISTA deberá cumplir mensualmente con los siguientes indicadores: entregas a tiempo de al menos 97% (noventa y siete por ciento); entregas completas de al menos 98.5% (noventa y ocho punto cinco por ciento); mermas por daño o faltante no mayores a 0.3% (cero punto tres por ciento) del volumen transportado; y registro de visita en la aplicación móvil de ZAVA en el 100% de los puntos de venta. Las partes revisarán los indicadores en una reunión mensual de desempeño.

SEXTA. CUSTODIA, RESPONSABILIDAD Y SEGUROS. EL TRANSPORTISTA será responsable de la mercancía desde su carga en el CEDIS hasta su entrega en el punto de venta, y deberá mantener vigentes un seguro de carga y un seguro de responsabilidad civil con una suma asegurada mínima de $5,000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M.N.) por evento. Los faltantes y daños imputables a EL TRANSPORTISTA se descontarán al precio de lista de ZAVA.

SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD. EL TRANSPORTISTA mantendrá en estricta confidencialidad la información de clientes, rutas, volúmenes, precios y cualquier otra información comercial de ZAVA a la que tenga acceso, y no podrá utilizarla para prestar servicios a terceros. Esta obligación subsistirá durante 3 (tres) años después de la terminación del contrato.

OCTAVA. PENAS CONVENCIONALES. Si en un mes EL TRANSPORTISTA no alcanza el nivel pactado de entregas a tiempo, ZAVA aplicará una deducción del 3% (tres por ciento) sobre la facturación de ese mes; si no alcanza el nivel de entregas completas, aplicará una deducción adicional del 2% (dos por ciento). Las deducciones no excederán en conjunto el 10% (diez por ciento) de la facturación mensual.

NOVENA. TERMINACIÓN ANTICIPADA Y CESIÓN. ZAVA podrá dar por terminado este contrato sin responsabilidad mediante aviso por escrito con 30 (treinta) días naturales de anticipación, o de inmediato si EL TRANSPORTISTA incumple los niveles de servicio durante dos meses consecutivos. EL TRANSPORTISTA no podrá ceder ni subcontratar los servicios sin autorización previa y por escrito de ZAVA.

DÉCIMA. JURISDICCIÓN. Para todo lo relativo a este contrato, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad de Veracruz, Veracruz.